ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Zephyr Apartman · Zamárdi

Tervezet – 2026. október 30.

FONTOS – KÖZZÉTÉTEL ELŐTT VÉGLEGESÍTENDŐ

Ez a dokumentum a rendelkezésre bocsátott adatok és a nyilvánosan elérhető honlap alapján készített, részletes tervezet. A kamerafelvételek megőrzési ideje, a weboldal sütijei/analitikai kódjai, a tárhelyszolgáltató és a külső foglalási csatornák pontos köre nem volt ellenőrizhető. A 16. fejezetben felsorolt pontokat a közzététel előtt rendezni kell. A dokumentum önmagában nem helyettesíti a tényleges adatkezelési folyamatok felmérését és az esetleg szükséges érdekmérlegelési tesztet.

1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Kucsera Balázs egyéni vállalkozó

Székhely: 7634 Pécs, Darázs dűlő 22/1.

Szálláshely / adatkezelés helye: Zephyr Apartman, 8621 Zamárdi, Gáspár András utca 58.

Adószám: 63529076-1-22 (a honlapon feltüntetett adat; közzététel előtt ellenőrizendő)

Telefon: +36 20 536 3120

E-mail: kucserabalazs79@gmail.com

Weboldal: https://balatoni-udules.hu/

NTAK-azonosítók: MA22033593 / MA22033128 (a honlapon feltüntetett azonosítók)

2. A tájékoztató hatálya és alapelvei

A tájékoztató a Zephyr Apartman weboldalának látogatói, érdeklődők, foglalók, vendégek, valamint a kamerával megfigyelt területre belépő személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik. Az adatkezelő a személyes adatokat célhoz kötötten, a szükséges mértékben, megfelelő jogalappal és korlátozott ideig kezeli. Az adatkezelő nem végez a jelen tájékoztatóban megjelölt célokon túli adatkezelést.

A tájékoztató a GDPR (EU) 2016/679 rendeletén, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, a 2016. évi CLVI. törvényen, a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeleten, valamint az egyéb alkalmazandó magyar jogszabályokon alapul.

3. Weboldal-látogatás és szervernaplók

Cél: A weboldal működtetése, informatikai biztonság, hibakeresés és visszaélések megelőzése.

Adatkategóriák: A webszerver és a tárhely beállításaitól függően IP-cím, a látogatás időpontja, a megnyitott oldal címe, böngésző- és eszközadatok, hivatkozó oldal, technikai naplóadatok.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) f) pont – az adatkezelő jogos érdeke a weboldal biztonságos működtetéséhez. Az érdekmérlegelési tesztet az adatkezelőnek dokumentálnia kell.

Megőrzés: A tárhelyszolgáltató naplózási beállításai szerinti, a biztonsági célhoz szükséges időtartam. A konkrét időtartamot a tárhelyszolgáltatóval egyeztetve kell rögzíteni.

Kötelező pontosítás: A tárhelyszolgáltató neve, székhelye, adatfeldolgozói szerepe és naplómegőrzési ideje jelenleg nem igazolt; közzététel előtt kitöltendő.

4. Kapcsolatfelvétel, érdeklődés és ajánlatkérés

Cél: A beérkező telefonos, e-mailes vagy weboldali megkeresések megválaszolása, ajánlatadás, elérhetőség-egyeztetés és a foglalás előkészítése.

Adatkategóriák: Név, e-mail-cím, telefonszám, az érdeklődés tartalma, tervezett érkezési és távozási időpont, vendégek száma, választott apartman, valamint az érintett által önként megadott egyéb információ.

Jogalap: A foglalás vagy szerződés megkötését megelőző lépések esetén GDPR 6. cikk (1) b) pont; általános kapcsolatfelvételnél az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont, illetve ahol indokolt, hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont.

Megőrzés: Szerződés létrejötte nélkül az ügy lezárásától számított legfeljebb 1 év, kivéve, ha jogi igény érvényesítése vagy más jogszabályi kötelezettség hosszabb megőrzést indokol. Szerződés esetén a szerződéses és számviteli adatokra külön megőrzési szabályok vonatkoznak.

5. Foglalás és szálláshely-szolgáltatás

Cél: A foglalás rögzítése és kezelése, a szálláshely-szolgáltatási szerződés teljesítése, a vendégekkel való kapcsolattartás, érkezés és távozás megszervezése, panaszok és esetleges károk kezelése.

Adatkategóriák: Foglaló neve, kapcsolattartási adatai, vendégek száma, érkezés és távozás időpontja, apartman, szolgáltatási és fizetési adatok, külön kérések, a szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikáció.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése; jogszabályon alapuló kötelező adatok esetén GDPR 6. cikk (1) c) pont.

Megőrzés: A foglalási és szerződéses dokumentációt az adatkezelő a jogi igények érvényesítéséhez szükséges ideig, illetve az adó- és számviteli kötelezettségekhez kapcsolódó iratokat a vonatkozó jogszabályi időtartamig őrzi meg.

6. Vendégadatok, okmányolvasás, VIZA és NTAK

Cél: A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a vendég bejelentkeztetése, a VIZA-rendszerbe történő adattovábbítás, valamint az NTAK felé előírt adatszolgáltatás.

Adatkategóriák: A 2016. évi CLVI. törvény 9/H. §-a alapján – az adott vendégre alkalmazandó szabályok szerint – családi és utónév, születési név, születési hely és idő, nem, állampolgárság, anyja születési neve, azonosító okmány/útiokmány azonosító adatai, a szálláshely címe, valamint a tartózkodás kezdő, várható és tényleges befejező időpontja. A jogszabályi kivételeket, különösen a 14 év alatti vendégekre vonatkozó rendelkezéseket, az aktuális törvényszöveg szerint kell alkalmazni.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) c) pont – jogi kötelezettség teljesítése; különösen a 2016. évi CLVI. törvény 9/H–9/I. §-ai és a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet.

Adattovábbítás: A jogszabályban meghatározott adatok a szálláshelykezelő szoftveren keresztül a kijelölt tárhelyszolgáltatóhoz (VIZA), illetve az NTAK-hoz kerülnek továbbításra. A VIZA és az NTAK eltérő célú rendszerek; az NTAK-statisztikai adatszolgáltatás nem azonos a VIZA személyesadat-továbbításával.

Megőrzés: A szálláshely-szolgáltató a 9/H. § (1) bekezdés szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftverben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig kezeli. A VIZA-tárhelyen a törvényben meghatározott szervek közvetlen hozzáférése az adatrögzítést követő első év utolsó napjáig biztosított; a tárhelyszolgáltató ezt követően törli az adatokat [2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (3) és (5)]. A szálláshely-szolgáltató saját rendszerében esetlegesen megmaradó kapcsolódó adatok megőrzési idejét a külön adatkezelési célok és jogszabályi kötelezettségek szerint kell meghatározni.

Fontos: A vendég köteles a jogszabályban előírt személyazonosító okmányt bemutatni. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltatás a törvény szerint megtagadható/kötelezően megtagadandó az alkalmazandó szabályok szerint.

7. Számlázás és pénzügyi teljesítés

Cél: Számla vagy nyugta kiállítása, fizetések nyilvántartása, könyvelési és adózási kötelezettségek teljesítése.

Adatkategóriák: Név, számlázási cím, adószám – ha releváns –, e-mail-cím, szolgáltatás és ellenérték adatai, fizetés módja és időpontja, számlaazonosító.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) c) pont – jogi kötelezettség teljesítése; különösen az Áfa tv. és az adózás rendjéről szóló jogszabályok.

Adatfeldolgozó: Számlázz.hu – a szolgáltatás pontos jogi szolgáltatóját és adatfeldolgozói feltételeit a számlázási fiók aktuális szerződéses dokumentumai szerint kell megadni.

Megőrzés: Az adózási iratokat az adózás rendjéről szóló törvény szerinti elévülési időig kell megőrizni. A számviteli törvény 8 éves megőrzési szabálya nem alkalmazandó automatikusan minden egyéni vállalkozóra; a tényleges kötelezettséget az egyéni vállalkozó adózási és nyilvántartási módja alapján kell megállapítani.

8. Vendégnyilvántartó és szálláshelykezelő szoftver

Rendszer: Vendégem.hu / Vendégem alkalmazás – a felhasználó által megadott szolgáltatás.

Cél: Foglalások és vendégadatok kezelése, bejelentkeztetés, jogszabályi adatszolgáltatás, NTAK- és VIZA-folyamatok támogatása.

Jogalap: A szerződés teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése, az adott adatkezelési művelettől függően.

Adatfeldolgozói adatok: A szoftver üzemeltetőjének pontos jogi neve, címe, adatfeldolgozói szerepe, al-adatfeldolgozói köre és adattovábbítási helyei a szolgáltató aktuális adatkezelési és szerződéses dokumentációja alapján egészítendők ki.

9. Kamerás megfigyelés a parkolóban

Cél: A szálláshely területének, a parkolóban elhelyezett gépjárműveknek, a vendégek és a vagyon biztonságának védelme, káresemények és jogsértések megelőzése, illetve kivizsgálása.

Adatkategóriák: A kamera látóterébe kerülő személyek képmása és mozgása, a megfigyelt területre belépés időpontja, valamint a felvételen látható gépjárművek és rendszámok.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) f) pont – az adatkezelő jogos érdeke. A kamerás megfigyeléshez dokumentált érdekmérlegelési teszt, megfelelő előzetes tájékoztatás, jól látható figyelmeztető jelzés és hozzáférés-korlátozás szükséges.

Megőrzési idő: PONTOSÍTANDÓ: a kamerarendszer tényleges beállítása és az adatkezelő által dokumentált szükségességi vizsgálat alapján kell meghatározni. A felvétel nem őrizhető korlátlan ideig; a szükségesnél hosszabb tárolás nem megengedett.

Hozzáférés: A felvételekhez kizárólag az adatkezelő vagy az általa kifejezetten feljogosított személy férhet hozzá. Hatóság, bíróság vagy más jogosult szerv részére csak jogszerű megkeresés vagy megfelelő jogalap esetén továbbítható.

Korlátozások: A kamerák látószöge nem irányulhat indokolatlanul közterületre, szomszédos ingatlanra vagy olyan helyre, ahol a magánszféra fokozott védelme szükséges. A kamerák nem használhatók hangrögzítésre, ha erre nincs külön, jogszerű és igazolt cél.

Közzététel előtti kötelező intézkedés: A megőrzési időt, a kamerák pontos helyét/látószögét, a rögzítés tényét, a hozzáférésre jogosultakat, a rendszer szolgáltatóját és az érdekmérlegelési tesztet dokumentálni kell. A parkoló bejáratánál rövid, jól látható kamerás figyelmeztető tájékoztatót kell elhelyezni.

10. Sütik (cookie-k), analitika és marketingtechnológiák

Állapot: A Google Analytics, Google Tag Manager és Meta Pixel használata jelenleg nem igazolt. Ezért a jelen dokumentum nem állítja, hogy ezek a technológiák működnek vagy nem működnek.

Szükséges sütik: A weboldal alapvető működéséhez, biztonságához és a felhasználói beállítások megőrzéséhez feltétlenül szükséges sütik a vonatkozó feltételek szerint alkalmazhatók.

Statisztikai és marketing sütik: Nem feltétlenül szükséges analitikai, hirdetési vagy közösségi média sütik csak a megfelelő előzetes hozzájárulás után aktiválhatók. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, tájékozottnak és visszavonhatónak kell lennie; az előre bejelölt mező nem megfelelő.

Kötelező pontosítás: A weboldal tényleges cookie-listáját, a cookie-k nevét, célját, szolgáltatóját, élettartamát és esetleges harmadik országbeli adattovábbítását technikai cookie-audit alapján kell véglegesíteni. A cookie-kezelő felületen az elutasításnak is ténylegesen elérhetőnek kell lennie.

11. Adatfeldolgozók és címzettek

Jelenleg ismert: Számlázz.hu (számlázási szolgáltatás); Vendégem.hu / Vendégem (szálláshelykezelő szoftver); a weboldal tárhely- és domain-szolgáltatója (pontos adatok kitöltendők).

Lehetséges címzettek: Jogszabály alapján eljáró hatóságok, bíróságok, könyvelő/adótanácsadó, fizetési szolgáltató, tárhelyszolgáltató, szoftverüzemeltető és a szállásközvetítő platform – kizárólag az adott szolgáltatás tényleges igénybevétele és megfelelő jogalap esetén.

Szállásközvetítők: A foglalási csatornák pontos köre nem került megadásra. Booking.com, Szallas.hu, Airbnb vagy más közvetítő csak akkor szerepeltethető adatfeldolgozóként/címzettként, ha a Zephyr Apartman ténylegesen használja; a platformok saját adatkezelői szerepét külön kell kezelni.

Harmadik ország: Amennyiben a weboldal vagy valamely külső szolgáltató az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbít személyes adatot, az adattovábbítás jogalapját és garanciáit külön fel kell tüntetni.

12. Az érintettek jogai

Jogok: Az érintett jogosult tájékoztatást és hozzáférést kérni, pontatlan adatai helyesbítését kérni, a jogszabályi feltételek fennállása esetén törlést vagy adatkezelés-korlátozást kérni, tiltakozni a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, továbbá az adathordozhatóság jogával élni, ha annak feltételei fennállnak.

Kérelem benyújtása: A kérelmek az kucserabalazs79@gmail.com e-mail-címre vagy a székhelyre küldhetők.

Válaszadási határidő: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de főszabály szerint a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Indokolt esetben a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet az első hónapon belül tájékoztatni kell.

Korlátozások: A törléshez és tiltakozáshoz való jog nem korlátlan; jogszabályi kötelezettség, jogi igény vagy más GDPR-kivétel fennállása esetén az adatkezelés folytatható.

13. Panasz és jogorvoslat

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://www.naih.hu/

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz, továbbá a GDPR és a magyar jogszabályok szerint bírósághoz fordulhat. A jogorvoslati lehetőségek gyakorlása előtt célszerű az adatkezelővel közvetlenül kapcsolatba lépni.

14. Adatbiztonság

Az adatkezelő a kockázattal arányos technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, különösen a hozzáférések korlátozását, az eszközök és fiókok megfelelő védelmét, a jelszavak biztonságos kezelését, a szoftverek naprakészen tartását, valamint az adatok biztonsági mentését és a szükségtelenné vált adatok törlését. Az adatfeldolgozókkal a GDPR 28. cikke szerinti szerződéses feltételeket biztosítani kell.

15. A tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató módosítására, különösen jogszabályváltozás, a weboldal vagy az adatkezelési folyamatok változása esetén. A mindenkor hatályos változat a https://balatoni-udules.hu/ weboldalon érhető el.

16. Közzététel előtti kötelező ellenőrzőlista

1.: A vállalkozói név, adószám, székhely és szálláshelycím NAV/EVNY adatokkal egyeztetendő.

2.: A kamerafelvételek tényleges megőrzési idejét meg kell határozni; érdekmérlegelési teszt és kamerás rövid tájékoztató szükséges.

3.: A weboldalon futó sütik és külső kódok technikai auditja szükséges; Analytics/Meta Pixel állapotát ellenőrizni kell.

4.: A tárhelyszolgáltató és a domain-szolgáltató pontos cégadatait, valamint a naplómegőrzést fel kell tüntetni.

5.: A Vendégem és Számlázz.hu aktuális adatfeldolgozói dokumentációját és szolgáltatói jogi nevét ellenőrizni kell.

6.: A foglalási csatornák pontos listáját meg kell adni (saját weboldal, telefon, e-mail, Booking.com, Szallas.hu, Airbnb vagy más).

7.: A weboldali űrlapoknál adatkezelési tájékoztatóra mutató hivatkozás szükséges; marketing-hozzájárulás csak külön, önkéntes jelölőnégyzettel kérhető.

8.: A jelen tervezetet adatvédelmi szakemberrel vagy jogásszal célszerű véglegesíttetni a tényleges működés ellenőrzése után.

Jogszabályi és hatósági háttér

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR).
- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
- 2016. évi CLVI. törvény, különösen 9/H–9/I. § (szálláshely-vendégadatok, VIZA és kapcsolódó adatszolgáltatás).
- 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (NTAK és kapcsolódó végrehajtási szabályok).
- 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.); 2017. évi CL. törvény (Art.) – számlázási és adózási kötelezettségek.
- NAIH kamerás adatkezelési tájékoztatói és az Európai Adatvédelmi Testület 3/2019. számú iránymutatása.

Ellenőrzött online források: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ; https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2016-156-00-00 ; https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900235.kor ; https://www.naih.hu/kameras-adatkezelesek ; https://www.naih.hu/erintetti-jogok